

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Текст настоящего соглашения об оказании услуг, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу https://teplohod.info/docs/Teplohod_info_agreement.pdf, содержит все существенные условия соглашения и является предложением Общества с ограниченной ответственностью «ЛанТек» заключить соглашение с любым третьим лицом, использующим сайт в сети Интернет <https://teplohod.info>, на указанных в тексте соглашения условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст настоящего соглашения об оказании услуг с использованием сети Интернет является публичной офертой.

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащим акцептом настоящей оферты считается последовательное осуществление любым третьим лицом следующих действий:

1. Ознакомление с условиями Соглашения и всех приложений к нему;
2. Получение логина и пароля к личному кабинету по адресу <https://account.teplohod.info>.
3. Внесение достоверных и актуальных сведений, включая название представляемой организации, номер телефона, адресов и банковских реквизитов, в регистрационную форму в личном кабинете по адресу <https://account.teplohod.info>;
4. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Подтверждаю ознакомление и согласие с условиями Соглашения об оказании услуг» в регистрационной форме, расположенной в сети Интернет по адресу <https://account.teplohod.info>;
5. Нажатие кнопки «Принять оферту и продолжить» в заполненной регистрационной форме, расположенной в сети Интернет по адресу <https://account.teplohod.info>.

С момента нажатия кнопки «Принять оферту и продолжить» и в случае верного последовательного выполнения всех указанных выше действий, Соглашение считается заключенным на следующих условиях:

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Российская Федерация, город Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ЛанТек» в лице Генерального директора Пашенко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по адресу https://teplohod.info/docs/Teplohod_info_agreement.pdf, третье лицо заключили настоящее соглашение об оказании услуг о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. В настоящем соглашении об оказании услуг, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:

«Заказчик»	Конкретный Пользователь, заключивший с Исполнителем Соглашение, путем акцепта оферты, расположенной в сети Интернет по адресу https://teplohod.info/docs/Teplohod_info_agreement.pdf .
«Исполнитель»	Общество с ограниченной ответственностью «Лантек» - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1127746732090, находящееся по адресу Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.16, стр.1.

«Агент»	Третье лицо, заключившее с Исполнителем Соглашение, путем акцепта оферты https://teplohod.info/docs/Teplohod_info_agreement.pdf и агентское соглашение с юридическим лицом https://teplohod.info/docs/Teplohod_info_agent_agreement.pdf
«Лицевой счет»	Виртуальный счет Заказчика, ведущийся на Сайте и отражающий размер денежных средств, внесенных Заказчиком в счет оплаты Услуг, либо поступивших на счет Исполнителя в результате оказания Заказчику Услуг. Средства, отраженные на Лицевом счете, являются правами требования Заказчика к Исполнителю. Информация о состоянии лицевого счета доступна Заказчику в Личном кабинете.
«Личный кабинет»	Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации Заказчика, используя которые Заказчик имеет возможность, в частности, осуществлять заказ Услуг, изменять сведения о Заказчике, осуществлять оплату Услуг, а также осуществлять иные действия. Доступ в Личный кабинет осуществляется путем ввода учетных данных в предусмотренные для этого поля на Сайте.
«Мероприятие»	Услуга, оказываемая Заказчиком третьему лицу (третьим лицам), информация о которой размещается Заказчиком через личный кабинет, с целью, в том, числе, сбора информации о третьих лицах, заинтересованных в получении соответствующей услуги.
«Пользователь»	Любое лицо, использующее Сайт, любым способом, включая посещение Сайта.
«Расчетный счет»	Расчетный счет Исполнителя в кредитной организации, указанный в пункте 13 Соглашения.
«Сайт»	Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу https://teplohod.info . Сайт является Интернет - ресурсом, предназначенным для организации проводимых Заказчиком Мероприятий, предоставляет возможность создавать и поддерживать в актуальном состоянии описания товаров и услуг, реализовывать товары и услуги, а также для осуществления иных действий, путем предоставления Заказчику возможности размещать на Сайте информацию о Мероприятиях и пользоваться Услугами. Обеспечивает финансовую отчетность и контроль взаиморасчетов между Сторонами.
«Соглашение»	Настоящее соглашение об оказании услуг, а также все приложения к нему.
«Стороны»	Заказчик и Исполнитель.

«Услуги»	Услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику с использованием Сайта на возмездной и безвозмездной основе. Для оказания определенных Услуг Стороны заключают отдельные договоры.
«Учетные данные»	Полученные Заказчиком при регистрации на Сайте логин (адрес электронной почты) и пароль, которые являются необходимой и достаточной информацией для доступа Заказчика в Личный кабинет. Заказчик вправе создавать дополнительные Учетные данные для доступа лиц, действующих по поручению и от имени Заказчика, ко всем или некоторым функциям Личного кабинета.
«Виджет»	Фрагмент HTML-кода, предоставляемый Сайтом в Личном кабинете, встраиваемый на сайт Заказчика, обеспечивающий полный цикл реализации товара или услуги Клиентам: представление описания товара или услуги, создание и оплату заказа. Виджет имеет привязку к участнику Сайта, обеспечивая учет продаж и расчет комиссий.
«Офлайн-продажи»	Средства Сайта, позволяющие Пользователям реализовывать товары и услуги Заказчикам за наличный расчет, учитывающие такие продажи наравне с продажами посредством Виджетов.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

2. Предмет Соглашения

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а Заказчик обязуется соблюдать условия Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, оплачивать Услуги, оказываемые возмездно.

2.2. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги, в том числе, путем создания Личного кабинета Заказчика, предоставления Заказчику возможности размещать информацию о Мероприятиях на Сайте, предоставления возможности с помощью Сайта создавать билеты на Мероприятия и собирать информацию о третьих лицах, заинтересованных в участии в Мероприятии, а также путем предоставления иных Услуг. Объем и содержание Услуг определяются Исполнителем по своему усмотрению и могут быть изменены Исполнителем в любое время.

2.3. В случаях, прямо предусмотренных отдельными договорами между Сторонами, Заказчик также вправе оказывать Исполнителю определенные услуги.

2.4. Заключая Соглашение, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель вправе передать свои права и обязанности по Соглашению любым третьим лицам. Настоящий пункт является согласием Заказчика на перевод долга любому третьему лицу в соответствии с пунктом 1 статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о состоявшейся уступке прав и/или переводе долга в течение 2 (двух) рабочих дней после их совершения. Заказчик не вправе передать свои права по Соглашению третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.

2.5. Заказчик вправе осуществить перевод Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем, с использованием Личного кабинета в порядке, предусмотренном пунктами 2.6 - 2.10 Соглашения. Заказчик не вправе осуществлять с использованием Личного кабинета иных действий, направленных на перемену лица в обязательствах, возникающих из Соглашения или иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем. Не допускаются уступка прав из Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и

Исполнителем, без перевода долга; перевод долга из Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем, без уступки прав; частичная уступка прав из Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем; перевод части долга из Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем. Уступка прав из Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем, без согласия Исполнителя не допускается.

2.6. Согласие Исполнителя считается полученным Заказчиком, а уведомление о переводе Соглашения полученным Исполнителем в случае и с момента внесения в Личный кабинет сведений о новом заказчике, если иное не предусмотрено пунктом 2.7 Соглашения.

2.7. Если между Заказчиком и Исполнителем заключены иные договоры, то перевод Соглашения осуществляется только с одновременной передачей Заказчиком в пользу того же лица всех прав и обязанностей из таких договоров. При этом согласие Исполнителя считается полученным Заказчиком, а уведомление о переводе Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем, полученным Исполнителем в случае и с момента:

2.7.1. внесения в Личный кабинет сведений о новом заказчике;

2.7.2. получения Исполнителем, подписанного новым заказчиком заявления о переводе на нового заказчика Соглашения и иных договоров по форме, предложенной Исполнителем, с приложением комплекта документов, определяемого по усмотрению Исполнителя, при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 Соглашения.

2.8. После осуществления действий, указанных в пункте 2.7.1 Соглашения, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику форму заявления о переводе на нового заказчика Соглашения и иных договоров, а также перечень документов, прилагаемых к такому заявлению.

2.9. Подписанное новым заказчиком заявление о переводе на нового заказчика Соглашения и иных договоров вместе с приложенными к такому заявлению документами передаются новым заказчиком Исполнителю курьером, имеющим соответствующую доверенность нового заказчика, либо направляются по почте заказным письмом с описью вложения. При несоответствии переданного Исполнителю заявления о переводе на нового заказчика Соглашения и иных договоров установленной Исполнителем форме, при отсутствии либо ненадлежащем качестве приложенных к такому заявлению документов, а равно при несовпадении лица, указанного в заявлении, реквизитам лица, указанного в Личном кабинете, согласие Исполнителя считается неполученным.

2.10. Несмотря на любое из положений, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 Соглашения, Исполнитель вправе по своему усмотрению отказать в даче согласия на перевод Соглашения или Соглашения и иных договоров, заключенных между Заказчиком и Исполнителем, посредством направления в Личный кабинет соответствующего уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, когда такое согласие Исполнителя считается полученным в соответствии с пунктами 2.6 или 2.7 Соглашения.

2.11. В случае несоблюдения положений, предусмотренных пунктами 2.5 - 2.9 Соглашения, отражение в Личном кабинете сведений о другом лице не влечет каких-либо правовых последствий, связанных с переменой лица в обязательстве.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, в том числе, предоставив предусмотренные пунктом 2.2 Соглашения возможности. Услуги оказываются с учетом возможности Заказчика самостоятельно определять порядок использования Услуг.

3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность самостоятельно публиковать информацию о Заказчике, а также размещать информацию о Мероприятиях и пользоваться иными Услугами с использованием возможностей Сайта при условии соблюдения Заказчиком условий Соглашения.

Выбор Услуг, и определение сроков их предоставления и иные параметры Услуг, которые могут быть изменены, определяются Заказчиком самостоятельно посредством выбора Услуги в Личном кабинете, или на иной странице

Сайта. Обязанность по оказанию Услуг, оказываемых возмездно, возникает у Исполнителя только после оплаты Заказчиком стоимости этих Услуг, либо в порядке, предусмотренном отдельным соглашением, заключенным между Сторонами.

3.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия и технологию функционирования Сайта.

3.4. Исполнитель вправе по своему усмотрению и без необходимости получения дополнительного согласия Заказчика изменять и (или) удалять любую информацию, внесенную или размещенную Заказчиком на Сайте, в том числе информацию о Мероприятиях.

3.5. Исполнитель вправе приостановить доступ к Сайту для Заказчика, если деятельность Заказчика, по мнению Исполнителя, представляет угрозу для Сайта или Пользователей и/или третьих лиц.

3.6. Исполнитель вправе размещать на Сайте, странице аккаунта Заказчика и в Личном кабинете рекламную информацию или любую другую информацию для публичного распространения без предварительного согласования с Заказчиком.

3.7. Исполнитель вправе посылать Заказчику информационные и рекламные сообщения. Настоящим Заказчик соглашается на получение подобных сообщений.

3.8. Исполнитель вправе производить профилактические работы на Сайте с временным приостановлением работы Сайта по возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности Сайта, уведомляя об этом Заказчика путем размещения соответствующей информации на страницах Сайта.

3.9. Исполнитель вправе, при оказании услуг Заказчику, оказывать иным Пользователям дополнительные услуги, стоимость которых оплачивается такими Пользователями, с обязательным информированием об этом таких Пользователей. Такие услуги оказываются Исполнителем самостоятельно от собственного имени и не являются услугами, оказываемыми Заказчику, и никак не влияют на взаимоотношения Заказчика и Исполнителя, предусмотренные настоящим или иными договорами.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом посещении Сайта до момента пользования Услугами.

4.2. Заказчик обязуется исполнять условия Соглашения, действующие в момент использования Заказчиком Услугами.

4.3. Заказчик обязуется указывать на Сайте исключительно достоверную информацию и никоим образом не вводить Исполнителя и/или Пользователей и/или любых третьих лиц в заблуждение. В том числе, Заказчик не вправе регистрироваться на Сайте от имени другого лица, либо называть себя иным лицом.

4.4. Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять классификацию информационной продукции (информации о Мероприятиях) в целях обеспечения информационной безопасности детей, а также размещать знак информационной продукции на Сайте. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком указанной обязанности, а также обязуется возместить Исполнителю все убытки, возникшие в случае предъявления каких-либо претензий и/или исков к Исполнителю, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком такой обязанности.

4.5. Заказчик обязуется не распространять с помощью Сайта информацию, не связанную с Мероприятиями.

4.6. Заказчик не вправе использовать несколько аккаунтов или организаций для распространения информации об одних и тех же мероприятиях.

4.7. Заказчик обязуется использовать функционал Сайта, предназначенный для осуществления рассылок, только для оповещения своих подписчиков о предстоящих Мероприятиях. При этом Заказчик обязуется проводить рассылки только по спискам подписчиков, прямо изъявивших желание получать его сообщения, а именно:

- 4.7.1. Списки контактов, собранные на сайте Заказчика;
- 4.7.2. Списки контактов, полученные через email-подписку (например, отправка сообщения с предложением подписаться на рассылку и дальнейшим подтверждением подписки по специальной ссылке);
- 4.7.3. Списки контактов, созданные вручную путём обработки бумажных анкет, содержащих пункт, в котором абонент соглашается получать рекламные сообщения;
- 4.7.4. Списки контактов участников предыдущих событий Заказчика, которые подтвердили желание получать ваши новости.
- 4.8. Категорически неприемлемы рассылки по следующим спискам адресов:
 - 4.8.1. Купленные, арендованные, заимствованные и предоставленные третьими лицами списки;
 - 4.8.2. Списки, полученные автоматическим сбором и с помощью специальных программ;
 - 4.8.3. Списки, собранные из открытых источников любым способом;
 - 4.8.4. Списки, полученные путем экспорта всей адресной книги из личных или рабочих почтовых ящиков;
 - 4.8.5. Списки, происхождение которых не известно.
- 4.9. Заказчик обязуется исполнять все обязательства, возникшие у Заказчика перед третьими лицами и/или Пользователями в результате использования Сайта или Услуг, а также самостоятельно урегулировать связанные с этим претензии третьих лиц и/или Пользователей.
- 4.10. Заказчик и лица, действующие от его имени, обязуется сохранять конфиденциальность Учетных данных, а также логина и пароля к адресу электронной почты, используемому в качестве логина в составе Учетных данных, самостоятельно определяя способ их хранения, и не имеет права передавать Учетные данные, а также логин и пароль к адресу электронной почты, используемому в качестве логина в состав Учетных данных.
- 4.11. Заказчик обязуется использовать персональные данные третьих лиц полученные в результате использования Сайта и/или Услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки или иного использования Заказчиком персональных данных, а именно:
 - 4.11.1. персональные данные могут использоваться только с целью, указанной субъектом персональных данных в согласии на их обработку (если обязательность такого согласия предусмотрена законом);
 - 4.11.2. Заказчику запрещается передавать сведения, полученные посредством Сайта, либо посредством использования Услуг, третьим лицам;
 - 4.11.3. Заказчик принимает на себя все обязательства оператора в терминах Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;
 - 4.11.4. в случае причинения вреда Пользователям и/или третьим лицам, связанного с невыполнением Заказчиком требований Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», ответственность за это полностью лежит на Заказчике.
- 4.12. Заказчик вправе пользоваться Услугами, а также совершать на Сайте все действия, не запрещенные Соглашением, Правилами пользования сайтом, действующим законодательством Российской Федерации, а также иными требованиями Исполнителя.
- 4.13. Заказчик создает в личном кабинете описание Мероприятий и гарантирует их полноту и достоверность.
- 4.14. Заказчик соглашается, что Агенты могут заниматься реализацией предлагаемых им Мероприятий посредством Виджетов и Офлайн-продаж, в том числе по ценам, отличающимся от цен Заказчика.
- 4.15. Заказчик устанавливает в личном кабинете размер комиссионного вознаграждения для Агентов за реализацию ими Мероприятий Заказчика.
- 4.16. Заказчик может использовать Виджеты и Офлайн-продажи для прямых продаж своих Мероприятий.
- 4.17. Заказчик может просматривать в личном кабинете статистику продаж (прямых и Агентами), статистику взаиморасчетов, запрашивать вывод средств с Лицевого счета.

5. Порядок оказания и приемки Услуг

5.1. Для получения Услуг Заказчик или лицо, действующее от имени Заказчика, должно войти в Личный кабинет <https://account.teplohod.info> и выбрать соответствующую Услугу. Подробное описание Услуг, в том числе, порядок их оказания и срок их действия, содержится на страницах соответствующих Услуг или иных страницах Сайта, либо, при отсутствии соответствующего описания, определяются исходя из обычаев делового оборота. Для оказания определенных Услуг Стороны заключают отдельные соглашения с учетом положений пункта 12.7 Соглашения.

5.2. Услуга, оказываемая безвозмездно, считается оказанной надлежащим образом и принятой Заказчиком, если в течение 1 (одного) календарного дня с момента, когда соответствующая Услуга предполагает наступление какого-либо события, не длящегося во времени, Заказчик не заявил Исполнителю в письменном виде о неоказании соответствующей Услуги.

5.3. Услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой Заказчиком, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока действия соответствующей Услуги, если услуга предполагает срок действия, или в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда соответствующая Услуга предполагает наступление какого-либо события, не длящегося во времени, Заказчик не заявил Исполнителю в письменном виде о неоказании соответствующей Услуги.

5.4. В указанных в пунктах 5.2 и 5.3 Соглашения случаях письменная претензия должна содержать подробные указания на несоответствие оказанной Услуги положениям Соглашения, а также должна быть подтверждена документально, в том числе, путем приложения к претензии скриншотов, подтверждающих ненадлежащее оказание Услуги. При этом скриншот не является неопровержимым доказательством ненадлежащего оказания Исполнителем Услуги.

5.5. В случае поступления в адрес Исполнителя до момента, когда Услуга считается оказанной надлежащим образом, письменной претензии, указанной в пункте 5.4 Соглашения, составленной в соответствии с условиями Соглашения, Исполнитель обязуется осуществить проверку и направить в адрес Заказчика согласие с претензией или мотивированное несогласие с ней. В случае согласия Исполнителя с претензией Заказчика о неоказании Услуги, Исполнитель обязуется повторно оказать Услугу, в объеме, соответствующем не оказанной или ненадлежаще оказанной Услуги.

5.6. По письменному требованию Заказчика, Исполнитель предоставляет Заказчику предусмотренные законодательством Российской Федерации бухгалтерские документы, подтверждающие оказание Услуг, подлежащих оплате. Указанные документы направляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования. Документы предоставляются в случае заполнения Заказчиком всех полей во вкладке «Реквизиты» в Личном кабинете. В случае незаполнения одного или более полей указанные в настоящем пункте документы не предоставляются.

5.7. Заказчик, в адрес которого Исполнителем направлены документы во исполнение положения пункта 5.6 Соглашения, либо в адрес которого от Исполнителя поступил запрос о необходимости предоставления соответствующих документов, обязан направлять в адрес Исполнителя в порядке, описанном в пункте 12.5 соглашения, подписанный со своей стороны экземпляр акта сдачи-приемки услуг, и иные подписанные со своей стороны документы в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отправки соответствующих документов Исполнителем.

5.8. Заказчик обязуется также направить Исполнителю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки соответствующих документов Исполнителем заверенные оригиналы соответствующих документов в 2 экземплярах курьером или почтой по адресу 121151, г. Москва, Тараса Шевченко набережная, д. 23А. Исполнитель обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения оригиналов документов заверить их со своей стороны и отправить Заказчику его экземпляр по почте на его юридический адрес или иной адрес, указанный Заказчиком.

В случае не направления акта или иных документов в указанные сроки, акт и иные документы считаются и признаются Сторонами подписанным.

6. Стоимость Услуг и порядок расчетов

6.1. Заказчик оплачивает стоимость Услуг, оказываемых возмездно, путем перечисления денежных средств на Расчетный счет, либо путем перечисления средств платежному агенту, указанному на Сайте, а также, в случае оказания отдельных услуг, путем удержания соответствующей части поступивших Исполнителю для Заказчика денежных средств. До момента оплаты Заказчиком соответствующей Услуги, внесенные Заказчиком денежные средства, признаются авансом и учитываются на виртуальном Лицевом счете Заказчика. Стороны пришли к соглашению, что до момента отражения денежных средств на Лицевом счете они не могут быть использованы Заказчиком для оплаты Услуг, за исключением Услуг, оплата которых предполагает удержание соответствующей части поступивших Исполнителю для Заказчика денежных средств.

6.2. Стоимость Услуг, оказываемых возмездно, может определяться Исполнителем по запросу Заказчика на основании определенных факторов и доводиться до его сведения в письменном виде.

6.3. Оплата Услуг производится из средств, ранее внесенных Заказчиком в качестве аванса, либо, в случае оказания отдельных услуг, путем удержания соответствующей части поступивших Исполнителю для Заказчика денежных средств. При оплате Услуг сумма учтенных на виртуальном Лицевом счете денежных средств уменьшается пропорционально стоимости оплаченной Услуги, за исключением случаев, когда оплата Услуг происходит путем удержания соответствующей части поступивших Исполнителю для Заказчика денежных средств.

6.4. В случае, если в результате оказания Услуг на Расчетный счет поступили денежные средства, которые должны быть переданы Заказчику, в том числе по Агентскому договору (Договору об оказании услуги «Продажа электронных билетов»), Исполнитель вправе удержать из этих средств в безакцептном порядке стоимость Услуг.

6.5. Перечисление денежных средств в качестве аванса производится любым из способов, указанных на Сайте. В случае перечисления денежных средств указанному на Сайте платежному агенту, отображение денежных средств на Лицевом счете происходит в момент зачисления соответствующей суммы средств на счет агента. В случае перечисления денежных средств на Расчетный счет, отображение денежных средств на Лицевом счете происходит в течение 3 (трех) рабочих дней с момента зачисления соответствующей суммы на Расчетный счет. Платежным агентом и кредитными организациями могут взиматься дополнительные комиссии за перечисление денежных средств.

6.6. Исполнитель осуществляет возврат Заказчику денежных средств, внесенных в качестве аванса, на основании письменного заявления Заказчика в пределах суммы средств, находящихся на Лицевом счете Заказчика. Возврат указанных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления Заказчика и в случае заполнения Заказчиком всех полей во вкладке «Реквизиты» Личного кабинета. Порядок и условия перечисления Заказчику денежных средств, поступивших на Расчетный счет в результате оказания Услуг, определяется отдельным договором, заключаемым Сторонами.

6.7. Исполнитель может устанавливать комиссии за прием денежных средств в качестве аванса и за возврат принятых денежных средств Заказчику.

6.8. Устанавливается следующий порядок взаиморасчетов:

6.8.1. При прямой продаже Заказчиком, комиссия Исполнителя удерживается от суммы продажи. Оставшаяся часть поступает Заказчику на Лицевой счет.

6.8.2. При продаже Агентом:

- Исполнителем удерживается комиссия от суммы продажи.
- Выручка Заказчика, равная цене, установленной Заказчиком, уменьшенной на величину комиссии для Агента, установленной Заказчиком, удерживается в пользу Заказчика и поступает ему на Лицевой счет.
- Остаток после вычета комиссии Исполнителя и выручки Заказчика поступает Агенту на его Лицевой счет.

6.9. Исполнитель оставляет за собой право производить вывод средств Заказчику не чаще одного раза в 5 рабочих дней для сумм, равных или больших 10000 рублей, и не чаще одного раза в месяц для сумм, меньших 10000 рублей.

7. Ответственность Сторон

7.1. Исполнитель несет ответственность только при наличии вины, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.

7.2. Исполнитель не несет никакой ответственности за достижение или не достижение Заказчиком результата, которого Заказчик рассчитывал достичь, используя Сайт и/или Услуги.

7.3. Исполнитель не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Сайта, возникшие по причинам, не зависящим от Исполнителя, а также связанные с этим убытки Заказчика.

7.4. Исполнитель не отвечает за временное отсутствие у Заказчика доступа к Сайту, и/или какой – либо части Сайта, и/или какой-либо Услуге, а также связанные с этим убытки Заказчика и/или любого третьего лица.

7.5. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц, утрату информации в результате использования или невозможности использования Сайта.

7.6. Исполнитель не отвечает за убытки Заказчика, возникшие в результате неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к Личному кабинету Заказчика. Исполнитель не несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате разглашения третьим лицам Учетных данных, произошедшего не по вине Исполнителя.

7.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные на Сайте с использованием Учетных данных Заказчика.

7.8. Исполнитель не отвечает за убытки Заказчика, возникшие в результате:

7.8.1. неправильного заполнения реквизитов документов, используемых для перечисления Заказчиком средств на Расчетный счет;

7.8.2. нарушения Заказчиком Соглашения, требований действующего законодательства Российской Федерации или иных требований, размещенных на Сайте;

7.8.3. нарушения Заказчиком установленного порядка внесения денежных средств.

7.9. Исполнитель не предоставляет каких-либо гарантий работоспособности Сайта. Заказчик соглашается использовать Сайт в том виде, в котором он представлен, без каких-либо гарантий со стороны Исполнителя.

7.10. Исполнитель не отвечает за исполнение третьими лицами и/или Пользователями обязательств перед Заказчиком, возникших в результате использования Сайта и/или Услуг. Кроме того, Исполнитель не отвечает за исполнение Заказчиком каких-либо обязательств перед третьими лицами, если Соглашением или договором не предусмотрено иное.

7.11. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 9 Соглашения, Исполнитель вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, удалить Личный кабинет Заказчика и всю размещенную Заказчиком информацию, а также прекратить оказание Услуг Заказчику. При этом Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере неизрасходованной суммы аванса, отраженного на Лицевом счете Заказчика.

7.12. Если иное не предусмотрено Соглашением в случае нарушения Заказчиком условий Соглашения и/или Правил пользования сайтом, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, удалить Личный кабинет Заказчика и всю размещенную Заказчиком информацию, прекратить оказание Услуг Заказчику и удержать с Заказчика штраф в размере неиспользованного остатка денежных средств, оплаченных Заказчиком за пользование Услугами, оказываемыми возмездно. При этом Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму денежных средств, находящихся на Лицевом счете Заказчика, на момент расторжения Соглашения по письменному требованию Заказчика. В случае если такое нарушение причинило ущерб третьим лицам, ответственность за них полностью лежит на Заказчике.

7.13. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 8 Соглашения, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все убытки, понесенные последним в результате такого неисполнения, а также обязуется за свой счет участвовать во всех разбирательствах, в том числе, судебных, которые могут возникнуть в результате такого неисполнения.

7.14. Размер убытков, которые могут быть возмещены Исполнителем Заказчику, в любом случае ограничен в соответствии с положениями части 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации суммой в 5 000 (пять тысяч) рублей, за исключением случаев умышленного нарушения Исполнителем своих обязанностей.

8. Персональные данные

8.1. Регистрируясь на Сайте и внося персональные данные в регистрационную форму, Заказчик делает внесенные персональные данные общедоступными, и любой Пользователь может свободно ознакомиться с ними. Настоящим Заказчик выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при регистрации на Сайте персональных данных осуществляется на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).

8.2. Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется принять все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их защиты от несанкционированного доступа.

8.3. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные данные Заказчика могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Заказчик соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Исполнителю, в связи с этим, учитывая, что Заказчик делает свои персональные данные общедоступными.

8.4. Персональные данные Заказчика обрабатываются Исполнителем в течение срока их размещения на Сайте. Если персональные данные, размещенные на Сайте, будут удалены, то Исполнитель прекращает их обработку. Однако Исполнитель имеет право сохранить резервную копию вышеуказанных данных Заказчика до ликвидации Исполнителя.

8.5. Заказчик, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», оператором персональных данных, поручает Исполнителю обработку персональных данных участников событий Заказчика:

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:

- 8.5.1. Фамилия, имя, отчество;
- 8.5.2. Дата и место рождения;
- 8.5.3. Гражданство;
- 8.5.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- 8.5.5. Индивидуальный номер налогоплательщика;
- 8.5.6. Адрес места регистрации и проживания;
- 8.5.7. Номера контактных телефонов;
- 8.5.8. Адрес электронной почты;
- 8.5.9. Место работы и занимаемая должность;
- 8.5.10. Сведения о доходах;
- 8.5.11. Сведения о банковских счетах;
- 8.5.12. Сведения об образовании, повышении квалификации и переподготовке;
- 8.5.13. Сведения о семейном положении и составе семьи;
- 8.5.14. Сведения о воинском учете;
- 8.5.15. Сведения о социальных льготах;
- 8.5.16. Сведения об интересах;
- 8.5.17. Сведения о посещаемых мероприятиях.

8.6. Обработывая персональные данные по поручению Заказчика, Исполнитель является обработчиком персональных данных.

8.7 Обрабатывая персональные данные, переданные Заказчиком, Исполнитель обязуется придерживаться следующих принципов:

- 8.7.1 обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;
- 8.7.2 обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- 8.7.3 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- 8.7.4 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- 8.7.5 содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- 8.7.6 при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- 8.7.7 хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8.8 Исполнитель, обрабатывая персональные данные по поручению Заказчика, может осуществлять с ними следующие действия (операции): сбор, запись, систематизация, накопление, обезличивание, удаление, хранение, уточнение, извлечение, использование, блокирование, уничтожение, передача.

8.9 Обработка персональных данных по поручению Заказчика, производится Исполнителем в целях исполнения обязательств перед участниками событий и третьими лицами.

8.10 Исполнитель, обрабатывая персональные данные по поручению Заказчика, обязан соблюдать конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и исполнять требования по защите согласно ст.19 Закона N 152-ФЗ «О персональных данных».

8.11 Исполнитель, являясь обработчиком персональных данных по поручению Заказчика, согласно п.4 ст.6 Закона N 152-ФЗ «О персональных данных», не обязан получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, порученных на обработку Заказчиком.

8.12 Ответственность перед субъектом персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются Исполнителем по поручению Заказчика, Заказчик несет самостоятельно.

8.13 Если права участников событий Заказчика были нарушены Исполнителем, в связи с чем Заказчику был нанесен ущерб, Исполнитель обязан покрыть такой ущерб.

9. Интеллектуальная собственность

9.1 Исключительные и личные неимущественные права на Сайт принадлежат Исполнителю или иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте или в его составе, и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2 Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или направленные на нарушение прав Исполнителя на Сайт или его компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3 Заказчик самостоятельно несет ответственность в связи с использованием прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в размещаемых Заказчиком на Сайте материалах, а также в материалах, передаваемых Заказчиком посредством Сайта, хранящиеся на Сайте в Личном кабинете Заказчика или материалы,

каким-либо иным способом становящиеся доступными с помощью или посредством Сайта вследствие действий и/или бездействия Заказчика. Исполнитель не имеет технической возможности контролировать соответствие указанных в настоящем пункте материалов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, Исполнитель не имеет возможности отслеживать наличие или отсутствие нарушения указанными материалами чьих– либо прав и интересов.

9.4 Заказчик обязуется урегулировать все возможные претензии правообладателей или иных третьих лиц к Исполнителю, связанные с материалами, указанными в пункте 9.3 Соглашения, своими силами и за свой счет.

9.5 В случае предъявления Исполнителю претензий, исков, требований третьими лицами по вопросу незаконного использования Заказчиком на Сайте объектов интеллектуальной собственности, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все убытки, понесенные последним в результате такого нарушения или предъявления таких претензий.

10. Порядок разрешения споров и урегулирования претензий

10.1 Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.

10.2 Указанное в пункте 10.1 Соглашения сообщение направляется Заказчиком по электронной почте на адрес admin@teplohod.info, а также направляется Исполнителю в письменном виде посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о Заказчике.

10.3 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения, указанного в пункте 10.1 Соглашения сообщения, при условии, что данное сообщение соответствует положениям пункта 10.2 Соглашения, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.

10.4 В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя.

10.5 Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при пользовании сетью Интернет и Сайтом, в частности, а также для рассмотрения сообщений Заказчика, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов. В случае установления вины Заказчика, последний обязан возместить затраты на проведение экспертизы.

11. Вступление Соглашения в силу и изменение условий Соглашения

11.1 Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу https://teplohod.info/docs/Teplohod_info_agreement.pdf, содержит все существенные условия соглашения и является предложением Исполнителя заключить соглашение с Пользователем, на указанных в тексте Соглашения условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст Соглашения является публичной офертой.

11.2 В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащим акцептом этой оферты считается последовательное осуществление любым третьим лицом следующих действий:

11.2.1 ознакомление с условиями Соглашения и всех приложений к нему;

11.2.2 Внесение достоверных и актуальных сведений, включая название представляемой организации, номер телефона, адресов и банковских реквизитов, в регистрационную форму в личном кабинете по адресу <https://account.teplohod.info>

11.2.3 Проставление символа в специальном поле под заголовком «Подтверждаю ознакомление и согласие с условиями Соглашения об оказании услуг» в регистрационной форме, расположенной в сети Интернет по адресу <https://account.teplohod.info>;

11.2.4 Нажатие кнопки «Принять оферту и продолжить» в заполненной регистрационной форме, расположенной в сети Интернет по адресу <https://account.teplohod.info>.

11.3 С момента нажатия кнопки «Создать организацию» и в случае верного последовательного выполнения всех указанных выше действий, Соглашение считается заключенным.

11.4 Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой Стороны. Для этого Исполнитель размещает уведомление о расторжении Соглашения на Сайте и/или направляет Заказчику соответствующее уведомление, с момента такого размещения/направления уведомления Соглашение считается расторгнутым. Заказчик может расторгнуть Соглашение путем удаления всех созданных Заказчиком организаций с Сайта.

11.5 Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Соглашения в сети Интернет по адресу https://teplohod.info/docs/Teplohod_info_agreement.pdf. Заказчик подтверждает свое согласие с изменениями условий Соглашения путем использования Сайта. При несогласии с измененной версией Соглашения, Заказчик прекращает пользование Сайтом и/или Услугами.

11.6 Заказчик, не согласный с условиями Соглашения и/или с изменением условий Соглашения должен незамедлительно расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 11.4 Соглашения.

12. Прочие условия

12.1 Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.

12.2 Исполнитель признает, аналогами его собственноручной подписи является факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного исполнительного органа Исполнителя, полученное с сайта <https://teplohod.info>.

12.3 Заказчик признает, что аналогами его собственноручной подписи являются:

12.3.1 Учетные данные. Таким образом, все действия, осуществленные с использованием Учетных данных, а также сгенерированных Заказчиком дополнительных Учетных данных для доступа лиц, действующих по поручению и от имени Заказчика, признаются совершенными Заказчиком, а все документы, направленные с использованием Учетных данных, признаются подписанными Заказчиком;

12.3.2 логин и пароль к адресу электронной почты, указанной Заказчиком при регистрации на Сайте, или адресу электронной почты лиц, действующих по поручению и от имени Заказчика, для которых Заказчиком сгенерированы дополнительные учетные данные. Таким образом, все письма, направленные Исполнителю с указанных адресов электронной почты, считаются направленными Заказчиком, а также считаются подписанными Заказчиком.

12.4 Стороны договорились использовать при подготовке необходимых документов и претензий по Соглашению факсимильное воспроизведение подписей Сторон. Настоящим Стороны подтверждают, что документы и претензии, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи, имеют юридическую силу и обязательны для рассмотрения и принятия Сторонами.

12.5 За исключением прямо предусмотренных Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, должны быть направлены и считаются полученными Сторонами в случае направления их по электронной почте с уполномоченного адреса одной Стороны на уполномоченный адрес другой Стороны. Уполномоченными адресами считаются:

12.5.1 для Исполнителя: admin@teplohod.info.

12.5.2 для Заказчика: адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации на Сайте, а также адреса электронной почты лиц, действующих по поручению и от имени Заказчика, для которых Заказчиком сгенерированы дополнительные учетные данные.

12.6 Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения Соглашения, включая любые приложения и дополнения к нему, конфиденциальной информацией и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Соглашения или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом.

12.7 Некоторые Услуги предоставляются на основании отдельных соглашений (договоров) между Сторонами. Для заключения отдельных соглашений (договоров) Исполнителем могут быть предъявлены дополнительные требования. В случае расхождения между текстом Соглашения и соглашения (договора) на отдельную Услугу, преимущественную силу имеют положения, заключаемого между Исполнителем и Заказчиком соглашения (договора) на конкретную Услугу.

12.8 Соглашения и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на основании законодательства Российской Федерации.

13. Реквизиты Исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью «ЛанТек»

Юридический адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.16, стр.1

Почтовый адрес: 121151, г.Москва, Тараса Шевченко набережная, д.23А

Электронная почта: admin@teplohod.info

ИНН: 7703775519

КПП: 770301001

ОГРН: 1127746732090

Р/с 40702810738000178256 в ПАО «Сбербанк» г.Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225